



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

נציגות הבית המשותף
מרח' נדיב 71 הרצליה

ע"י ב"כ עוה"ד יעקב כשדי ואח'
מרח' העמל 48 ת.ד. 4162, רעננה 43659
טלפון: 09-7410378 פקס: 09-7440729

התובעת

- נ ג ד -

תשרי תובלה בע"מ ח.פ. 512246356

ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן ו/או חיות רוזנקרץ
ו/או עומרי חממה ו/או בת חן רחמים
ו/או ארז רוח ו/או נדב פריד
מרחוב המסגר 53, תל-אביב 67217
טל': 03-6091219, פקס: 03-6091217

הנתבעת

פסק דין

1. עניינה של התביעה אי תשלום הוצאות הדרושות להחזקתו וניהולו של הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

הצדדים לתביעה

2. התובעת הינה נציגות הבית שברחוב הנדיב 71, הרצליה (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, אך אין חולק, כי ראוי להירשם כבית משותף.
3. הנתבעת הינה חברה פרטית ובעלת נכס בבית.

טענות התביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

4. שירותי האחזקה והניהול בבית מתבצעים באמצעות חברת ניהול ששכרה התובעת בהתאם לחוזה ניהול.
5. בהתאם להחלטת אסיפת הדיירים מיום 19.7.06 בסיס החישוב לחיוב בגין דמי הניהול נקבע על סך 15.5 ₪ למ"ר (לאחר תוספת למחיר הקודם בסך 2.5 ₪ למ"ר).
6. כן קבעה התובעת מפתחות לחיוב דמי ניהול בגין שטחים בלתי מאוכלסים , שטחים בשיפוץ, שטחים שאינם מחוברים למיזוג האוויר המרכזי וכד'.
7. בעקבות מכתב שנשלח לנתבעת ביום 20.1.09 בגין חוב דמי ניהול עבור החודשים נובמבר ודצמבר, 2008 בסך כולל של 11,457 ₪, שילמה הנתבעת רק את סכום הקרן, ופטרה עצמה מתשלום בגין מכתב ההתראה.
8. ביום 9.7.09 שלח ב"כ התובעת מכתב התראה נוסף בעקבות אי תשלום דמי ניהול החל מחודש אפריל 2009 ובו דרישה לתשלום גם עבור שכ"ט עו"ד בגין שני מכתבי ההתראה.
9. חרף מכתבי ההתראה לא שילמה הנתבעת את מלוא חובה לנציגות וחובה של הנתבעת לנציגות לתקופה שמאפריל 2009 ועד לאוגוסט, 2009 מסתכם על סך של 14,373 ₪.

טענות ההגנה

01. דינה של התובענה להימחק על הסף , מחמת שימוש לרעה בהליכי משפט , נוכח העובדה, כי התובעת וחברת הניהול של הבית הגישו תביעה מקבילה בבית משפט השלום בכפר סבא בגין החוב הנטען, נשוא תיק זה.
11. התביעה הינה למעשה תביעתה של חברת הניהול ולא של התובעת , ומשכך אין לטריבונל זה הסמכות לדון בתביעה.
21. לגופו של עניין טענה הנתבעת , כי בהתאם למפתוח דמי הניהול , היה על התובעת לזכות הנתבעת בהנחה בשיעור של 70% ולחייבה בסך של 4.65 ₪ למ"ר ולא בסך של 12.4 ₪ למ"ר, כפי שחויבה הנתבעת בפועל , מאחר והשטחים בהם היא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מחזיקה ריקים ואינם מחוברים למערכת מיזוג האוויר של הבניין . לפיכך טוענת הנתבעת, כי שילמה ביתר סך של 7.75 ₪ למ"ר לחודש במשך כל התקופה שהחל מיום 15.5.08 ועד ליום 31.3.09 ובסך הכל שילמה ביתר סך של 16,275 ₪ (7.75 ₪ למ"ר X 200 מ"ר = 1,550 ₪. 1,550 ₪ X 10.5 חודשים = 16,275 ₪).

31. הנתבעת הגיבה למכתבה של התובעת מיום 9.7.2009, וביקשה לקבל אסמכתאות בגין אופן חישוב דמי הניהול, וכן גובהם ומקורם, אך מכתבה זה של הנתב עת לא נענה, ותחת זאת הוגשה התביעה.

דין והכרעה

41. אדון בתחילה בטענות המקדמיות שהועלו על ידי הנתבעת.

51. לא מצאתי להידרש לטענת הנתבעת לפיה יש להורות על מחיקת התביעה על הסף, מאחר ומתקיים הליך מקביל בבית משפט השלום בכפר סבא בגין החוב נשוא תיק, וזאת נוכח החלטת כב' המפקחת וינברגר מיום 9.2.10 שהכריעה בעניין זה, ונוכח התחייבותו של ב"כ התובעת להגיש בקשה לעיכוב הליכים בתיק האמור, כעולה מהחלטת כב' המפקחת וינברגר מיום 16.5.10.

61. טענה מקדמית נוספת שהועלתה ע"י הנתבעת נוגעת לשאלת סמכותי לדון בתביעה. לטענת הנתבעת, התביעה נחזית להיות כמי שהוגשה ע"י נציגות הבית, אך למעשה הוגשה ע"י חברת הניהול, שאינה נמנית על הצדדים שלמפקח נתונה הסמכות לדון בסכסוך ביניהם, ומשכך יש להורות על סילוקה של התביעה בהעדר סמכות עניינית. לטענת הנתבעת העובדה, כי המצהיר מטעם התובעת הוא מנהלה של חברת הניהול, והעובדה, כי הנציגות העבירה את כל נושא ניהול הבית לחברת הניהול מוכיחות כי התובעת הינה למעשה חברת הניהול ולא הנציגות.

אין בידי לקבל טענה זו. העובדה, כי דיירי הבית והנציגות הנבחרת בחרו להתקשר עם חברה שתנהל את ענייני הבית אינה מנשלת את הנציגות מחובותיה וזכויותיה לרבות הגשת תביעות כנגד דיירי הבית. כך גם לא מצאתי מניעה שהמצהיר מטעם הנציגות יהיה מנהלה של חברת הניהול. מטבע הדברים, מנהלה של חברת הניהול,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מתוקף תפקידו, בקיא בעובדות נשוא התביעה, ואך טבעי שהוא יהיה המצהיר מטעם הנציגות. לפיכך, ולאור האמור לעיל, אני דוחה את טענת הנתבעת להעדר סמכות עניינית. בהקשר זה יפים הדברים שנקבעו בת "א (ת"א) 54784/93, נציגות הבית המשותף ברחוב יגאל אלון 166, ת"א נ' נווה אילן בע"מ ואח', תקדין - שלום 3030 (3)97:

"ניסיון לשנות את מהות קיומו של הגוף המייצג באמצעות אחיזה בשמות שונים, ובכך לנסות ולשלול ממנו את סמכויותיו הקבועות בדין, דינו להיכשל".

71. עתה אדון בטענות הצדדים לגופן.

81. אין חולק בין הצדדים, כי שיעור דמי הניהול נקבע בהתאם למפתוח דמי הניהול אשר צורף כנספח ד' לתצהירו של מר אילן ביקובסקי מטעם התובעת, וכותרתו "מפתחות לחיוב בדמי ניהול" (להלן: "מסמך המפתוח") כאשר בסיס התחשיב לחיוב הינו 15.5 ₪ (להלן: "התעריף הקובע"), נכון למועדים הרלבנטיים לתביעה. המחלוקת בתיק נוגעת באשר לפרשנותו של מסמך המפתוח.

91. במסמך המפתוח נקבע, כי **"שטח שאינו מחובר למיזוג האוויר של הבניין – הפחתה של 20% מהתעריף" ו – "שטח ריק – 50% מהתעריף"**. במסמך המפתוח ישנה התייחסות אף לשטחים נוספים, אך אלה אינם רלבנטיים לענייננו.

02. לטענת התובעת, מאחר והשטח שבבעלות הנתבעת הינו שטח שאינו מחובר למיזוג האוויר של הבניין "זכאית הנתבעת, לכל היותר, להפחתה של 20% מהתעריף הקובע (15.5 ₪ כאמור), ולפיכך חיובה בגין דמי הניהול עומד על סך של 12.4 ₪ למ"ר.

12. הנתבעת טוענת מנגד, כי מאחר והשטח שבבעלותה ריק עליה לקבל הנחה של 70% מהתעריף הקובע – 20% הפחתה, מאחר והשטח שבבעלותה אינה מחובר למיזוג אוויר והפחתה נוספת של 50%, מאחר והשטח בבעלותה ריק. לפיכך היה על התובעת לחייב התובעת בגין דמי הניהול בסך של 4.65 ₪ בלבד. לטענת הנתבעת,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

אין לראות את ההפחתה בשיעור של 20% כאילו מגולמת היא בתוך ההפחתה בשיעור של ה- 50%. הנימוקים לכך הובאו בסיכומי ב"כ הנתבעת ויובאו להלן:

"היה ותעלה או יעלה ספק האם ה- 20% נמצאים בתוך 50% של שטח ריק, אומר רק כי סכום דמי הניהול למטר מרובע נקבע כסכום גלובלי בהנחה שיש מחזיק פעיל בנכס אשר מטבע הדברים צורך שירותי מיזוג. אין חולק שהוועד הגדיר את מרכיב המיזוג כ- 20% מהסכום הגלובלי של דמי ניהול למטר ויב אם רצה לפרק את דמי הניהול למרכיבים אלה אבל לא יכול להיות חולק כי רכיב 20% הוגדר בצורה מפורשת כך ש- 80% הנותרים הם למעשה 100% של דמי הניהול שנקבעו" (עמ' 12 לפרוטוקול מיום 21.12.10, שורות 17-22).

22. אין חולק בין הצדדים, כי השטח שבבעלות הנתבעת היה ריק בתקופה הרלבנטית - ראה תשובת העד מר אילן ביקובסקי לשאלתי בפרוטוקול ל הדיון מיום 21.12.10, עמ' 6, שורות 18-19:

"לשאלת המפקחת: עובדתית בתקופה שבין אפריל 2009 עד אוגוסט 2009 הנכס היה ריק. ת. עובדתית לא היה שם אף אחד, הנכס היה ריק".

32. בחקירתו הנגדית הסביר מר ביקובסקי מדוע בכל זאת מחויבת הנתבעת בתשלום דמי הניהול לפי תעריף של "שטח שאינו מחובר למיזוג האוויר של הבניין" (12.4 ש"ל למ"ר) (פרוטוקול מיום 21.12.10, עמ' 6, שורות 19-20).

"אני מבקש להבהיר שברגע שהנכס היה פעיל מבחינתי הוא ממשיך להיות פעיל גם אם אחר כך הוא היה ריק מכל סיבה שהיא..."

42. במקרה דנן הנכס היה "פעיל" כהגדרתו של מר ביקובסקי בתקופה בה היה מושכר מאמצע שנת 2006 ועד אמצע שנת 2007, כפי שעולה מחקירתו הנגדית (פרוטוקול מיום 21.12.10, עמ' 6, שורות 10-14):

"ש. תתאר האם זה נכון לומר שעד המכירה הנכס היה ריק מאדם וחפץ. ת. כן חוץ מתקופה ש היה מושכר מאמצע 2006 עד אמצע 2007. ש. זה לא רלבנטי לתביעה נכון. ת. זה כן רלבנטי כי נכס מרגע שמתחיל לשם והופך להיות פעיל לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

**חוזר לסטטוס ריק כאשר הבעלים יוצאים לחופש או לשירותים או שאין לו
שוכר".**

52. פרשנותו של מסמך המפתוח צריך שתהיה לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מן המסמך, ובמידה שאינה משמעת ממנו מתוך הנסיבות. נקודת המוצא של הפרשנות היא לשון המסמך אשר תוחמת גבולות הפירוש. "גבול הפרשנות הוא גבול הלשון". ראה לעניין זה דנ"א 2045/05, **ארגון מגדלי ירקות – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו) וכן ע"א 4628/93, **מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ**, פ"ד מט(2) 265.

62. מסמך המפתוח נח תם ע"י נציגי התובעת ואושר ע"י ה אסיפה הכללית של דיירי הבית בשנת 2006 במסגרת קביעת דמי ניהול חדשים לבניין לצורך ניהולו (ראה עדותו של מר ביקובסקי מטעם התובעת אשר לא נסתרה בחקירתו הנגדית, עמ' 5 לפרוטוקול מיום 21.12.10, שורות 4-2). אין חולק בין הצדדים, כי מסמך המפתוח מחייב אף את הנתבעת, והמחלוקת הינה, כאמור, נוגעת לפרשנותו.

72. מסמך המפתוח קובע באופן ברור, כי עבור שטח ריק תתקבל הנחה בשיעור של 50% מהתעריף הקובע, ובלשון המסמך **"שטח ריק – 50% מהתעריף"**.

82. טענת התובעת לפיה יש לפרש את מסמך המפתוח, כך שמרגע שהנכס הופך לפעיל משולמים דמי ניהול מלאים בהפחתה של 20% בלבד, ככל שאין מיזוג אוויר בנכס, ואין נפקא מינה אם לאחר מכן יחזור הנכס ויהיה שוב ריק, אינה עולה מן הכתובים, ואינה נתמכת בלשון המסמך.

92. בעדותו ניסה מר ביקובסקי לטעון, כי התובעת גובה דמי ניהול בהתאם לפרשנותה, כאמור, מכלל דיירי הבית, והנתבעת אינה חריגה (ראה פרוטוקול מיום 21.12.10, עמ' 6, שורה 16 ושורות 20-21). כך גם ניסה ב"כ התובעת להסביר בסיכומיו, כי מסמך המפתוח היה תקף **"בשחר נעוריו של הבניין כל עוד הבניין היה מאוכלס באופן חלקי בלבד דמי ניהול היו נמוכים בשל רמת השירותים שניתנה אז"**. היה ברור הן לנציגות והן לנתבעת עצמה והן לכלל בעלי הדירות שההסדר ההוא היה תקף לתקופה ההיא ומרגע שנכס הופך להיות פעיל משולמים דמי ניהול מלאים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בהפחתה של 20% בלבד ככל שאין מיזוג אוויר בנכס ואין נפקה מינה אם לאחר מכן יחזור הנכס ויהיה שוב ריק . הבניין נמצא בתפוסה מלאה ודורש שירותי אחזקה מלאים לרבות ניקיון אחזקת מעליות , שמירה ובכגון אלה אין כלל משנה אם נכס מסוים לתקופה מסוימת נותר ריק . מודגש הנתבעת לא הופלתה לרעה. שטחים רבים אחרים היו ריקים בתקופות שונות של הבניין כולם שילמו דמי ניהול מלאים".

03. אלא, שטענות אלה לא בא זכרן בכתבי הטענות שהוגשו ע "י התובעת, ואף לא הובאה כל ראיה לתמוך בה ן ובפרשנות התובעת למסמך המפתוח . בנקל יכולה הייתה התובעת להביא את בעלי הדירות ו /או את חברי הנציגות כתימוכין לטענותיה אלה, ואולם לא עשתה כן . ההלכה בעניין זה ב ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736 קובעת :

"... כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית משפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו . כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית ה משפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה".

13. נוכח כל האמור לעיל, אין בידי לקבל את פרשנות התובעת למסמך המפתוח.

23. כך גם אין בידי לקבל את פרשנות הנתבעת למסמך המפתוח. פרשנותה של הנתבעת אינה סבירה. הדעת נותנת, כי במקום בו השטח ריק אין הוא נהנה משירותי מיזוג. לא הובאה בפני כל ראיה לכך שישנה הבחנה בין נכסים ריקים המחוברים למיזוג האוויר של הבניין, ולפיכך מקבלים הנחה של 50% מהתעריף הקובע, לבין נכסים ריקים שאינם מחוברים למיזוג האוויר של הבניין, ולפיכך מקבלים הנחה של 70% מהתעריף הקובע, כפי שטוענת הנתבעת . פרשנות המתקבלת יותר על הדעת, כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

ההנחה בשיעור של 50% מהתעריף הקובע כשעסקין בשטח ריק, מגלמת בתוכה את ההנחה בשיעור של 20%.

33. נוכח כל האמור לעיל, אני קובעת, כי יש לחייב התובעת בדמי ניהול בשיעור של 50% מהתעריף הקובע דהיינו בסך של 7.75 ₪ למ"ר (15.5 ₪ חלקי 2) ובעבור התקופה, נשוא התביעה - חודש אפריל 2009 ועד חודש אוגוסט, 2009 סך של 7,750 ₪. (7.75 ₪ X 200 מ"ר = 1,550 ₪. 1,550 ₪ X 5 חודשים = 7,750 ₪).

43. בכתב ההגנה טענה הנתבעת, כי שילמה דמי ניהול עבור התקופה שמיום 15.5.2008 ועד ליום 31.3.09 בשיעור של 12.4 ₪ למ"ר. טענה זו לא נסתרה ע"י התובעת, ולמעשה, אין מחלוקת בין הצדדים, כי הנתבעת שילמה דמי ניהול עד סוף מרץ, 2009 לפי 12.4 ₪ למ"ר. יוצא אפוא, כי נוכח קביעתי כאמור בסעיף 33 לעיל, שילמה הנתבעת לתובעת ביתר סך של 4.65 ₪ למ"ר (12.4 ₪ למ"ר שגבתה בפועל – 7.75 ₪ למ"ר שהיה עליה לגבות) ובסך הכל סך של 9,795 ₪ עבור התקופה האמורה (4.65 ₪ למ"ר X 200 מ"ר = 930 ₪. 930 ₪ X 10.5 חודשים = 9,765 ₪), ולפיכך אין מקום לחייבה בגין התקופה שמחודש אפריל 2009 ועד חודש אוגוסט, 2009.

53. באשר לטענת התובעת שהועלתה בסיכומיה לפיה הצדדים פעלו במשך שנים בהתאם לפרשנותה של התובעת את מסמך המפתוח, וכי הנתבעת שילמה במשך שנים דמי ניהול בהתאם לפרשנותה של התובעת את מסמך המפתוח, ולפיכך מנועה מלטעון כנגד הפרשנות, הרי שאין בידי לקבלה. צד ראשי לעמוד על טעותו, ואין הוא מחויב להנציחה לעולם ועד.

63. נוכח כל האמור לעיל, ושמצאתי כי התובעת גבתה מהנתבעת דמי ניהול ביתר, כמפורט לעיל, אני מורה על דחיית התביעה. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ₪ שישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 25.8.09, ועד ליום התשלום המלא בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 123/09

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ג' באדר א תשע"א, 7 בפברואר, 2011.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום.

**אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה**